

1501593-54.2021.8.26.0066
Classe: Termo Circunstanciado
Assunto: Falsa identidade
Magistrado: LUIZ ANTONIO DELA MARTA
Comarca: Barretos
Foro: Foro de Barretos
Vara: Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Data de Disponibilização: 26/05/2022
... j. 03/12/2019).

"Ementa: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE - Absolvição - Impossibilidade - Materialidade, autoria e destinação das drogas comprovadas - Pueril negativa do réu rechaçada pela prova documental e oral - Depoimentos dos policiais prestigiados como elementos de convicção - Desnecessidade de comprovação de atos de comércio - Crime de conteúdo variado - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Barretos
Foro de Barretos
Vara do Juizado Especial Cível e Criminal
Avenida Centenário da Abolição, 1500, . - América
CEP: 14783-195 - Barretos - SP
Telefone: (17) 3322-5700 - E-mail: barretosjec@tjsp.jus.br

1501593-54.2021.8.26.0066 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501593-54.2021.8.26.0066
Classe - Assunto
Termo Circunstanciado - Falsa identidade
Autor:
Justiça Pública
Autor do Fato:
GIOVANI MATHEUS DE ARAUJO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). LUIZ ANTONIO DELA MARTA

VISTOS,

GIOVANI MATHEUS DE ARAÚJO, qualificado nos autos, foi acusado como incurso no art. 307 do Código Penal, na forma explicitada na denúncia.

Relatório dispensado, nos termos do art. 81 §3º da Lei 9.099/95.

FUNDAMENTO E DECIDO.

» A ação penal é procedente.

Consta da peça acusatória que o réu teria se atribuído falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio.

O conjunto probatório produzido corrobora a acusação.

A materialidade está demonstrada pelo termo circunstanciado.

Autoria, por sua vez, inconteste.

O delito foi admitido parcialmente pelo requerido em juízo. Disse que realmente quando foi abordado pela polícia militar afirmou tratar-se de Gabriel (negou ter apresentado outras circunstâncias), mas posteriormente, quando tudo foi esclarecido, admitiu que o seu nome verdadeiro era Giovane Matheus de Araújo e que estava foragido e com mandado de prisão pendente de cumprimento - que foi efetivado naquela data.

No mesmo sentido, os policiais militares explicaram em detalhes a ocorrência. Após esclarecimentos sobre a ação inicial da polícia envolvendo outros fatos, chegaram até a residência do acusado, o qual se apresentou ora como o Gabriel ora como Alexandre e ainda forneceu data de nascimento que não era compatível com o seu estado físico. Assim, foram feitos vários cruzamentos de dados até que no final detectou-se que se tratava de Giovanni. O próprio denunciado acabou no final admitindo aos policiais a sua identidade correta e em razão disso foi cumprido o mandado de prisão expedido por uma das varas criminais de Ribeirão Preto.

O dolo, elemento subjetivo do tipo penal, ficou caracterizado. Uma das condutas contempladas pelo artigo 307 do Código Penal é atribuir-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio, no caso a tentativa de não cumprimento do mandado de prisão. Tal comportamento ficou configurado nos autos.

A tese defensiva no sentido de que a falsa identidade autoatribuída pelo réu estaria enquadrada no direito constitucional da não incriminação e de não produzir prova contra si mesmo, não se sustenta. O direito ao silêncio ou a não colaboração com a investigação criminal não se confunde com a apresentação de informação que não corresponde à verdade dos fatos. O direito não pode proteger falsidade.

A esse respeito, a jurisprudência pacificou o entendimento de que a conduta é típica e antijurídica, portanto, caracterizadora de crime. Nesse sentido, julgados do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE. ARTIGO 307 DO CÓDIGO PENAL. ATRIBUIÇÃO DE FALSA IDENTIDADE PERANTE AUTORIDADE POLICIAL. ALEGAÇÃO DE AUTODEFESA. ARTIGO 5º, INCISO LXIII, DA CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL. CONFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE NO SENTIDO DA IMPOSSIBILIDADE. TIPICIDADE DA CONDUTA CONFIGURADA. O princípio constitucional da autodefesa (art. 5º, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP). O tema possui densidade constitucional e extrapola os limites subjetivos das partes” (Recurso Extraordinário nº 640139, Rel. Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 22/09/2011).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. INAPLICABILIDADE. REITERAÇÃO DELITIVA. DELITO DE FALSA IDENTIDADE. CONDUTA TÍPICA. AUTODEFESA. SÚMULA N. 522 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. (...) 2. (...) 3. Nos termos da Súmula n. 522/STJ, é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade (art. 307 do Código Penal CP) perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa, sendo esse o caso dos autos. 4. Agravo regimental desprovido” (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 1.550.199/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 03/12/2019).

"Ementa: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE - Absolvição - Impossibilidade - Materialidade, autoria e destinação das drogas comprovadas - Pueril negativa do réu rechaçada pela prova documental e oral - Depoimentos dos policiais prestigiados como elementos de convicção - Desnecessidade de comprovação de atos de comércio - Crime de conteúdo variado - Direito à autodefesa - Não ocorrência - Ainda que haja a intenção de se autodefender, a conduta de fornecer nome falso atenta contra a fé pública e induz a erros as autoridades na persecução penal, permanecendo típica a conduta - Penas e regimes mantidos - Recurso desprovido" (grifos meus) - TJ/SP, Apelação Criminal nº 1501264-79.2021.8.26.0571, Relator: Edison Brandão, 4ª Câmara de Direito Criminal, data do julgamento: 16/05/2022).

Súmula 522 do Superior tribunal de justiça: "A conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa".

Em conclusão, o tipo penal do art. 307 do Código Penal foi violado pelo acusado e deve por isso ser responsabilizado criminalmente.

Passo à aplicação da pena.

Considerando a certidão constante dos autos, verifica-se que o acusado registra maus antecedentes (fls. 30). Assim, considerando esta circunstância judicial previstas no art. 59 do Código Penal, aplico a pena base um sexto acima do mínimo legal, ficando a pena privativa de liberdade em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção (preceito secundário acrescido do aumento de um sexto).

É reincidente (conforme fls. 30/31), causa agravante da pena (art. 61, inciso I, CP). Assim, majoro a pena base em 1/6, ficando 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de pena privativa de liberdade (detenção), tornando-a definitiva à ausência de outras circunstâncias modificadoras.

Não há falar em atenuante pela confissão. Não houve admissão plena.

O acusado é reincidente, circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44 e seguintes do Código Penal) e "sursis" (art. 77, II CP).

Tendo em vista a quantidade da pena e a reincidência comprovada, fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Ante o exposto e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para declarar GIOVANI MATHEUS DE ARAÚJO, qualificado nos autos, como incurso no artigo 307 do Código Penal.

Por via de consequência, condeno-o a cumprir pena equivalente a 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias de pena privativa de liberdade (detenção), iniciando-se no regime semiaberto.

P. I.C

Barretos, 26 de maio de 2022.

LUIZ ANTONIO DELA MARTA
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À

MARGEM DIREITA